المرسوم رقم: 2009–102الصادر بتاريخ 06 إبريل 2009 المنظم للصيدلة البيطرية.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: ينظم هذا المرسوم الصيدلة البيطرية طبقا لترتيبات المواد 24 إلى 29 مدونة التنمية الحيوانية ومن هذا المنطلق:

- يهدف إلى تطوير المهنة في مجال الصيدلة البيطرية؛
- يحدد النظم التي تسمح للمهنيين بتلبية حاجات المنمين بصفة خاصة والفاعلين في قطاع التنمية الحيوانية بصفة عامة؛
- يحدد الإطار القانوني المناسب لتحضير وبيع و توزيع الأدوية والمدخلات البيطرية؛
- يحدد شروط استيراد الأدوية. البيطرية و بيعها في الأسواق؛
- يحدد الإجراءات القانونية لمكافحة التهريب والتزوير وكل الأعمال غير المشروعة في هذا المجال.

المادة 2: لتطبيق هذا المرسوم تعتمد التعريفات التالية:

1. الدواء البيطري:

- كل مادة أو مركب مقدم على ان له خصائص علاجية أو وقائية ضد الأمراض التي تصيب الحيوانات، بالإضافة لأي منتج تشخيصي لأمراض الحيوانات أو يمكن إعطاؤه للحيوانات من أجل استعادة أو تعديل أو تصحيح الوظائف العضوية أو إثارة تغييرات فسيولوجية عند الحيوان.
- العلائق الدوائية والمضادات الطفيلية ذات الاستعمال البيطري. المطهرات المستخدمة في التربية أو الموصوفة في إطار مكافحة الأمراض الحيوانية المعدية المتعارف عليها قانونا.

2. الخلطات الدوائية الجاهزة للتحضير: كل دواء بيطري محضر مسبقا و موجه حصريا لصناعة العلائق الدوائية لاحقا.

3. العلائـق الدوائيـة: كـل خلـيط غـذائي أو أدويـة جـاهزة للخلـط مقدمـة للاستعمال الحيواني دون إحداث تغيير عليها بهدف وقائي بحسب الفقرة 1 أعلاه.
4. الأدوية البيطرية المحضرة مسبقا: كل دواء بيطري محضر سلفا ومقدم في شكل صيدلاني جاهز للاستعمال دون أي تحويل.
5. العلائق الحيوانية: المركبات العضوية أو الغير عضوية، مفردة أو مركبة تضم أولا تضم إضافات موجهة إلى تغذية الحيوانات عن طريق الفم .هذه الأغذية يمكن أن تخضع في أي وقت لأخذ عينات بهدف رقابتها و تحليلها من طرف المصالح البيطرية.

إن تعبئـة الأغذيـة يجـب أن تحمـل إجباريـا نشـرة محـدد عليهـا التركيبـة الكاملة للعليقة و تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية.

6. التخصص الدوائي للاستعمال البيطري: كل دواء بيطري محضر سلفا و مقدم في شكل و تعبئة خاصة و يحمل تسمية خاصة.
7. مستحضرات تحت الطلب: وهي كل مستحضر تم تركيبه بموجب وصفة أو بطلب خاص من أجل تلبية حاجة علاجية محددة.
8. صانع الأدوية البيطرية: كل مؤسسة تقوم، بغية البيع، بالتحضير جزئيا أو كليا للأدوية البيطرية.

ويعتبر كتحضير: تجزئة وتغيير تعبئة أو شكل الدواء.

9. موزع الأدوية البيطرية بالجملة: كل مؤسسة تبيع بالجملة، تقوم باستيراد الأدوية وذلك بهدف بيعها بالجملة وعلى حالها إلى الأشخاص والمنظمات الواردة في المادة15 أسفله.

المادة 3: المواد المطهرة المستخدمة في التنمية الحيوانية أو الموصوفة في إطار مكافحة الأمراض الحيوانية تخضع لترتيبات الوصفة البيطرية المتعلقة بالصيدلة البيطرية.

المادة 4: لا تعتبر العلائق المتممة أو المضاف إليها بعض الإضافات بتراكيز خفيفة أدوية بيطرية.

هذه الإضافات يجب أن تحدد على لائحة الإضافات المرخصة بمقرر مشترك بين الوزارة المكلفة بالتنمية الحيوانية ووزارة الصحة.

الباب الثاني: شروط و إجراءات منح رخصة تسويق الأدوية البيطرية

المادة 5: لا يمكن لأي دواء بيطري أو مركب صيدلاني بيطري مصنع محليا أو مستورد أن يتم تداوله أو تعاطيه من طرف الجمهور إلا بعد الحصول مسبقا على رخصة تسويق من طرف الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية بعد استشارة اللجنة الوطنية لترخيص التسويق.

غير أنه يمكن استيراد أدوية غير مسجلة بترخيص خاص تحت عنوان المساعدات الدولية أو في حالة التدخلات الاستعجالية ضد الأمراض الوبائية بالإضافة للحالات التي يتم فيها الترخيص باختبار منتجات جديدة تحت رقابة المصالح البيطرية الرسمية بعد استشارة اللجنة الوطنية لترخيص التسويق.

المادة 6: يجب أن يرفق طلب ترخيص دواء بيطري لتداوله بإيداع ملف إداري وفني.

ولا يمنح الترخيص إلا عند تلبية الشروط التالية:

- على المصنع أن يبرهن على جدوائية الدواء و فعاليته العلاجية.
- على المصنع أن يثبت تمكنه من طريقة التصنيع و قدرته على المراقبة و التحكم في جودة الأدوية المنتجة بكميات صناعية.
- على المصنع أن يثبت تمكنه من مراجعة الخواص العلاجية و عدم ضرر الأدوية بالنسبة للحيوان و الإنسان كذلك البيئة في الظروف الاعتيادية للاستعمال.
- على المصنع القيام بمراجعة فعالية الدواء بالمقارنة مع الخصائص العلاجية التي يقترح.

- بالنسبة للأدوية الموجهة للحيوانات المنتجة و التي يوجه إنتاجها للاستهلاك البشري فإن هنالك حدودا قصوى للمخلفات الدوائية يجب تحديدها بحسب المادة الفعالية التي يحتويها الدواء في المنتجات من أصل حيواني لأنها شديدة الخطورة على صحة الإنسان.
- و فترة الأمان الضرورية يجب تبريرها كما يجب تحديد طريقة علمية للكشف عن هذه المخلفات الدوائية.
- يقصد بفترة الأمان الفترة بين إعطاء الدواء للحيوان في الظروف الطبيعية للاستعمال و الاستخدام الذي

يضمن خلو المنتجات من هذا الحيوان من أي مخلفات دوائية يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك.

يشمل الملف الإداري والفني المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه:

- طلب خطي يتضمن اسم الدكتور البيطري المسؤول عن المؤسسة و عنوان المؤسسة و إذا كان بالإمكان عنوان المقر الاجتماعي و الفروع؛
- نسخة مصدقة ومطابقة للأصل من شهادة الدكتوراه في الطب البيطري للمسؤول الفني للمؤسسة؛
- نسخة مصدقة من قرار تعيين الدكتور البيطري كمسؤول فني للمؤسسة؛
- وثيقة تبرز أن المؤسسة تمتلك محلا والمعدات الضرورية لسير العمل؛
- تسمية الدواء (الاسم التجاري، التسمية المشتركة تسمية الماركة، التسمية العلمية أو التركيبة)؛
- التركيبة الكمية والكيفية لكل مكونات الدواء البيطري بعبارات شائعة الاستعمال؛
- الشكل الصيدلاني والمقادير والشكل المقدم عليه الدواء؛
- كيفية وطرق إعطاء الدواء؛

- أنواع الحيوانات المستهدفة والمقادير العلاجية لكل نوع من مختلف الأنواع الحيوانية المستهدفة بالدواء؛
- تحديد دواعي الاستعمال ومضادات الاستطباب والآثار الجانبية؛
- المدة القصوى للاستعمال؛
- رقم حزمة التصنيع؛
- تحديد فترة الأمان لأنواع الحيوانات المستهدفة بالدواء و التي توجه منتجاتها للاستهلاك البشري؛
- نسخة مصدقة بلائحة البلدان الأخرى التي سمحت بالترخيص لهذا الدواء بالتداول في أسواقها؛
- السعر المقترح من طرف المصنع و بالنسبة للأدوية المستوردة؛
- إحضار وثيقة بالسعر المطبق في البلد المصدر أو في بلدان أخرى؛
- خمس عينات من المنتج.

المادة 7: تسلم رخصة تسويق الدواء البيطري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب من صاحب الحق قبل انقضاء مدة الترخيص له بثلاثة أشهر.

المادة 8: يجوز رفض ترخيص، في حالة دواء بيطري تركيبه الكمية و الكيفية مماثلة لدواء آخر كان المستورد قد حصل على ترخيص له تحت تسمية أخرى.

المادة 9: يجوز تعليق الترخيص أو مصادرته بقرار من الوزير المكلف بالبيطرة بعد استشارة اللجنة الوطنية لترخيص الأدوية البيطرية.

المادة 10: يجب أن يرفق كل طلب بترخيص تسويق الأدوية البيطرية بدفع رسم يحدد مقداره و طرق جبايته و رصده و استخدامه بمقرر مشترك بين وزير التنمية الريفية و الوزير المكلف بالمالية.

الباب الثالث: استيراد الأدوية البيطرية

المادة 11: لا يكمن استيراد دواء بيطري إلا بعد الحصول على رخصة السماح بتداوله في الأسواق كما هو محدد في الباب الثاني من هدا المرسوم.

المادة 12: الأدوية البيطرية المستوردة تمنح الترخيص بالتداول لكل حزمة بعد حزمة على حدة من طرف الوزير المكلف بالبيطرة و ذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية المكلفة بترخيص تسويق الأدوية البيطرية.

المادة 13: يتم حصرا استيراد و تخزين اللقاحات من طرف المصالح البيطرية الرسمية.

المادة 14: كل مؤسسة تسعى إلى استيراد الأدوية البيطرية يجب أن تلبي الشروط المحددة في المادة 16 أدناه.

المادة 15: يعتبر استيراد الأدوية البيطرية لغير المرخص له للأدوية البيطرية جنحة تتحول هذه الجنحة إلى جريمة إذا كان الأمر يتعلق بأدوية متعارف على خطورتها على صحة الإنسان والحيوان وكذلك مركباتها المتبقية بعد التحلل.

الباب الرابع: تحضير وبيع و توزيع الأدوية البيطرية

الفصل الأول: تحضير وبيع و توزيع الأدوية بالجملة:

المادة 16: كل مؤسسة لبيع الأدوية البيطرية بالجملة مرخص بها تعتبر مؤسسة للبيع بالجملة.

كل مؤسسة تقوم بتحضير و بيع وتوزيع الأدوية البيطرية بالجملة يجب أن تخضع للمسؤولية الفنية لدكتور بيطري.

يجب أن تكون جنسية الدكتور البيطري موريتانية و يجب أن يكون مسجلا على لائحة الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.

يمكن للمؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه استيراد المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأدوية البيطرية بترخيص من الوزير المكلف بالبيطرة بعد استشارة اللجنة الوطنية لترخيص تسويق الأدوية البيطرية.

إن المؤسسات التي تقوم بتصنيع العلائق الدوائية تحت إشراف بيطري غير ملزمة باحترام هذه الشروط إذا كان التصنيع يتم من خلال الخلطات الدوائية الجاهزة والتي كانت قد حصلت على ترخيص بالتداول في السوق.

المادة 17: يمنح الترخيص بفتح مؤسسة لبيع و توزيع الأدوية البيطرية بالجملة بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالبيطرة و وزير التجارة بعد استشارة اللجنة الوطنية لترخيص تسويق الأدوية البيطرية.

المادة 18: تمنح المؤسسات المزاولة لهذا النشاط مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا المرسوم من اجل المطابقة مع الترتيبات الجديدة في هذا المجال.

الفصل 2: بيع وتوزيع الأدوية بالمفرق (التجزئة)

المادة 19: يمكن فقط للأطباء البيطريين على لائحة الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين والحاصلين على ترخيص بفتح عيادة بيطرية في إطار النشاط الخاص بالاحتفاظ بأدوية بيطرية بصفة مجانية أو بمقابل بهدف التنازل عنها للاستخدام أو بيعها بالمفرد.

وسيتم نشر لائحة تتضمن فئات الأدوية المرخص لها بشكل دوري من طرف اللجنة الوطنية لترخيص تسويق الأدوية البيطرية.

يتم التموين بالأدوية البيطرية من طرف مؤسسات البيع بالجملة للأدوية البيطرية المرخصة.

يمنع على كل شخصية اعتبارية أو طبيعية غير مرخص لها بيع أدوية بيطرية للمستخدمين.

يحظر نشر توزيع الأدوية البيطرية على قارعة الطريق وفي الأسواق أو في المخازن الغير مؤهلة لتكون مؤسسات للبيع بالمفرد.

المادة 20: المخازن والمؤسسات المشابهة والمرخص لها سابقا يجب عليها أن تتقيد بترتيبات هذا المرسوم خلال إثنى عشر شهرا من إصدار هذا المرسوم.

وعند انقضاء هذه المهلة فإن المخازن والمؤسسات المشابهة التي لا تحترم هذه الترتيبات يتم إغلاقها تلقائيا.

المادة 21: يتم تحديد كيفية سير عمل وتفتيش مؤسسات البيع بالجملة والعيادات والصيدليات البيطرية بمقرر من الوزير المكلف بالبيطرة.

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات

المادة 22: مع التحفظ وطبقا لأحكام القانون الجنائي يعاقب بغرامة 500.000 أوقية إلى 1.000.000أوقية وبالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة أو السحب النهائي أو المؤقت لترخيص أو أحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

- أخفى الأدوية البيطرية عن المصالح الرسمية البيطرية :
- أعطى بدون وصفة طبية بيطرية الأودية المحددة في المادة2 أعلاه؛
- قام بأعمال دعائية للأدوية البيطرية دون احترام التشريعات المعمول بها.

المادة 23: مع التحفظ وطبقا لأحكام القانون الجنائي يعاقب بغرامة 500.000 إلى 1.000.000 أوقية أو بسجن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

- له رخصة ولا يلتزم بأوامر المصالح البيطرية؛
- من يصنع العلائق الدوائية من خلطات جاهزة غير حاصلة على ترخيص بالتداول؛
- من يصنع علائق دوائية من إضافات تراكيزها أعلى من الحدود القصوى أو أقل من الحدود الدنيا المسموح بها؛
- من يستورد أو يوزع الأدوية البيطرية الغير حائزة على رخصة تسويق الأدوية.

المادة 24: مع التحفظ وطبقا لأحكام القانون الجنائي يعاقب بالسجن ما بين شهرين إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح ما بين 400.000 إلى 800.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من:

- يعطي معلومات خاطئة بغية الحصول على رخصة؛
- يرفض إحضار الوثائق المطلوبة من طرف المصالح البيطرية الرسمية؛
- لا يمتلك بصفة منتظمة سجلات تدوين لمخازن العلائق الدوائية أو كميات الأدوية البيطرية بحسب الشروط والقوانين؛
- يزور أو يحرف التراخيص بأي طريقة كانت.

المادة 25: تلغى كافة الترتيبات السابقة والمخالفة لهذا المرسوم.

المادة 26: يكلف الوزير المعني بالتنمية الحيوانية بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.